

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : △△요양원 사회복지직 5급 직원D
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원(이하 '징계대상자'라 한다)은 '16. 11. 1. △△요양원에 사회복지사로 근무를 시작하여 '18. 11. 1.~'19. 6. 30. 기간에는 ☒○과에 근무하면서 사회복지사 현장실습을 지도하였으며, '20. 9. 14.부터 현재까지는 육아휴직 중에 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은 규정 제6조의3(품위유지의무)에는 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 「사회복지사업법 시행령」 제2조 제1항 [별표 1] “사회복지사의 등급 별 자격기준과 같은 법 시행규칙 제3조 [별표 1] “사회복지학 전공교과목과 사회복지 관련 교과목”의 규정에 따르면 사회복지사 2급 자격을 취득하기 위해서는 사회복지시설을 방문하는 사회복지사현장실습을 필수적으로 120시간 이수('19. 9. 30.까지 이수시간 기준)를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원인 징계대상자는 제규정을 준수하고, 사회통념과 건전한 상식에 위반되는 행동을 하지 않으며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고 직무의 내외를 불문하고 직원으로서 품위가 손상되는 행동을 해서는 아니 되며, 공·사를 분별하여 신속·정확하고 공정하게 업무를 처리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 직원A 실습 허위 지도 및 협조(실습 없이 전체 실습 인정)

징계대상자는 '19. 3. 16.~'19. 5. 4. 기간 중 △△요양원에서 15회(회당 8시간, 총 120시간)의 사회복지현장실습을 수행한 것으로 처리한 직원A의 실습지도자입니다.

당시 징계대상자는 소속과의 직원B ☒●과장(이하 직위생략)으로부터 실습생 직원A(당시 ◎★□실장, 이하 직위 생략)이 치과 치료 사정으로 정상적인 실습이 어려운 상황을 들면서 실제로 참석하지 않고 실습이 가능한지 등의 비정상적인 실습처리에 관한 문의를 받았는데, 문의자나 실습 수행자에게 명백하게 허위실습의 부당함을 고지하거나 거부하지 않았으며 이후 허위 실습을 지원하였습니다.

이에 '19. 3. 16.~'19. 5. 4. 기간 동안 직원A이 △△요양원에서 사회복지사 실습을 정상 수료한 것으로 처리하는 과정에서 실제 실습은 한 번도 수행하지 않고 한 차례 방문하여 사진 촬영²⁾을 한 것이 전부였으나, 당시 ☒●과장 직원B이 직원A을 대리하여 작성한 실습 증빙 서류에 실습지도자로서 서명하고 다른 실습생의 실습일지 샘플을 제공하는 등 실제 실습이 없는 허위실습이 정상 완료된 것으로 처리되도록 조력하였습니다.

2) 사진 촬영일 ; 주말 근무표 확인 결과, 직원00이 근무한 2019.05.06.일로 추정

2) 유○○ 실습 허위 지도 및 협조(일부 실습을 전체 실습으로 인정)

또한 징계대상자는 '19. 4. 2.~'19. 4. 22. 기간 중 △△요양원에서 15회(회당 8시간, 총 120시간)의 사회복지현장실습을 수행한 것으로 처리한 유○○의 실습지도자입니다.

당시 징계대상자는 '17. 7. 20.부터 '18. 12. 31.까지 △△요양원 ㉸▣부 ㉸◆과장으로 근무하고 육아휴직('19. 1. 1.~'19. 12. 31.) 중이었던 직원C 과장(이하 직위생략)으로부터 실습생 유○○(직원C 과장의 친언니)이 직장을 다니면서 사회복지사를 준비하다가 실습만 앞둔 상황에서 건강이 악화되어 출석을 정상적으로 할 수 없는 상황인데 실습이 가능할 지에 대한 문의를 받았으나, 허위실습의 부당함을 고지하거나 거부하지 않았으며, 오히려 정상실습으로 처리 가능하다는 취지의 답변을 해주었고 이후 허위 실습을 지원하였습니다.

이에 '19. 4. 2.~'19. 4. 22. 기간 동안 유○○이 △△요양원에서 사회복지사 실습을 정상 수료한 것으로 처리하는 과정에서 실제 실습은 2회만 참석하였으나, 유○○에게 요양원 프로그램 일정, 실습일지 샘플 등을 제공하여 실습일지를 작성하도록 지원하고, 유○○이 작성한 실습일지 등에 실습지도자로서 서명하는 등 허위실습이 정상 완료된 것으로 처리되도록 조력하였습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 직원A의 현장실습지도와 관련해서 “허위실습지도는 기관에 피해가 갈수도 있고 허위는 할 수 없다”고 직원B에게 말하였으나 직원B이 계속해서 하라고 지시하여 응할 수밖에 없었다고 주장하였습니다.

유○○과 관련된 실습 또한 직원C이 친언니의 건강 사정을 이야기하며 실습을 해달라고 요청하였으나 이를 거절하였는데, 직상급자인 직원B으로부터 실습

을 해주라고 계속적인 압력을 받아 응할 수밖에 없었다고 변명하였습니다.

그러나 징계대상자는 직원B으로부터 부당한 실습을 요구에 응하지 않을 경우 어떤 불이익 등을 주겠다는 구체적인 해악의 고지 정황에 대한 진술을 전혀 제시하지 않았으며, 강요는 폭행, 협박에 의해 상대방에게 공포심을 주어 의사결정과 활동에 영향을 미칠 정도에 이르러야 하지만 징계대상자와 직원B 사이에는 이러한 영향을 줄만한 사정으로 판단되는 객관적 내용³⁾이 없어 강요가 성립되기는 어렵습니다.

그리고 징계대상자 스스로 본인에 대한 진정사건(‘20. 4월 무렵)이 있기 전에는 직원B과는 사이가 매우 좋았으며, 직원B을 비롯한 주변인들도 동일하게 진술하고 있는 점, 그러나 진정 이후 태도가 달라져서 “직원B 과장은 나에게 약점을 잡혔다. 그래서 절대로 나에게 함부로 못한다”고 주변 동료들에게 말한 사실이 있는 점, 진정사건과 관련 “정직” 징계 처리과정에서 ○○부장과 함께 징계대상자를 찾아온 직원B에서 폭언한 사실이 있는 점 등을 종합적으로 보면 실습의뢰 당시 원만한 관계였다가 나중에 악화되었을 가능성이 큰 것으로 판단되므로 실습을 알아보던 시기에 강요를 받았다는 주장은 근거가 부족합니다.

또한 유○○의 실습과 관련하여 직원C은 직원B에게 전화로 부탁하였으나 직원B이 징계대상자에게 직접적으로 문의해보라고 하였고, 직접 징계대상자에게 온전한 실습을 하지 못하는 언니의 사정을 이야기하였고, 이에 징계대상자가 거부의사 없이 수용해주어 각자의 연락처와 이메일주소를 전달해주었으며, 이후 직원B과는 유○○의 실습과 관련하여 어떠한 소통도 없었다고 진술하였습니다.

더구나 유○○의 실습일지 의견을 본인이 성실히 자필로 작성해준 점, 실습기간 내내 특별히 부당함을 주장하거나 거부의 의사를 피력한 객관적 사실이 없

3) 객관적 내용 : 직원D과 직원B은 실습을 수행할 당시에는 서로를 강요할 관계가 아니라 두터운 친분사이로 자타가 인정하는 진술 확인

는 점은 강요로 비취질 정황이 아니라 오히려 수용적 태도를 취하였다고 사료되어 징계대상자의 주장은 설득력이 없습니다.

실습지도자 업무를 수행한 징계대상자는 위와 같이 부당한 실습과 관련된 문의를 받았을 때 명백히 거부하는 것이 정당한 업무처리이나 허위로 실습의견을 작성하고, 서명을 해주는 등 관련 서류가 완성될 수 있도록 협조한 사항은 공정하지 못한 업무처리이며, 결과적으로 자격취득 관련 업무를 취급하는 주무관청의 자격취득관련법상의 정당한 업무를 방해한 점은 성실의무를 위반한 사항으로 판단되며, 객관적이고 공정한 업무처리를 기대하는 일반 국민의 기대를 저버리는 행위로 공공기관 직원으로서 명예와 품위를 훼손한 행위에 해당합니다.

한편 비위의 정도를 판단했을 때 징계대상자가 처음부터 계획적·주도적으로 허위 실습지도를 진행한 것이 아니라 직장 내 상급자들의 실습문의에서 비롯된 상황에 협조한 사정으로 고의성이 있다고 보기는 어렵지만, 결과적으로 허위 실습서류가 발급되는데 있어 결정적 역할인 실습지도자의 서명과 의견을 달아주는 등에 기여하였고 두 차례 허위실습에 관여되어 있다는 점에서 과실이 경하다고 보기는 어렵습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무), 제9조의3(친절·공정의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2021. 1. .

감 사 ★ ○ @